SATÉLITE C · SOCIOLOGIA SISTEMÁTICA — AULA C.8 · CIDADANIA, DIREITOS E A INVERSÃO BRASILEIRA

O que é ser cidadão no Brasil?

> *Existe um país onde os direitos sociais chegaram antes dos direitos políticos. Onde ter direito dependia de ter profissão. E onde a lei é a mesma para todos — desde que você saiba com quem está falando.*

A ÂNCORA

Três cenas. Todas legais. Todas no mesmo país, no mesmo dia.

Cena 1. Você tem 17 anos, RG, CPF, título de eleitor. Se ficar doente hoje, entra num hospital público e é atendido de graça — direito garantido pelo artigo 196 da Constituição. Você é cidadão. Documentado, contabilizado, coberto.

Cena 2. Numa fila de emergência do mesmo SUS, quatro pessoas esperam há seis horas. Uma delas atende uma ligação, sai, volta acompanhada e é chamada em dez minutos. Ninguém rompeu nenhuma lei escrita. As outras três continuam sentadas — com exatamente os mesmos direitos.

Cena 3. Um homem de 34 anos, entregador por aplicativo, cai da moto trabalhando. Não tem carteira assinada, não tem auxílio-doença, não tem estabilidade, não tem férias. Ele tem título de eleitor e voto obrigatório. Direito político: completo. Direito social: quase zero.

O PROBLEMA FORENSE DESTA AULA

Os três são "cidadãos brasileiros". A palavra é a mesma; a realidade é radicalmente diferente. Então a pergunta **não** é "quem tem direitos?" — no papel, todos têm.

A pergunta correta, a que rende ponto em prova e em redação, é dupla:

(1) Quais tipos de direito cada um efetivamente exerce? **(2) Por que**, no Brasil, a distância entre ter um direito escrito e conseguir usá-lo é tão grande?

Você vai descobrir que essa distância não é falha de execução, nem burocracia mal resolvida, nem "falta de fiscalização". Ela é o **desenho histórico** da cidadania brasileira. Foi construída assim — e tem autor, data e método.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1 — "cidadania é o conjunto de direitos e deveres." Essa é a definição do cartaz de escola. Ela não está exatamente errada, ela é **inútil**: não explica nada, não diferencia nada, não permite analisar caso nenhum. Cidadania, sociologicamente, é uma **relação de pertencimento a uma comunidade política que produz direitos** — e essa relação é histórica, conquistada em luta, reversível e desigualmente distribuída. Escreva "direitos e deveres" numa dissertativa de UNICAMP e você entrega uma resposta de sexto ano.

Erro 2 — "ser cidadão é votar." Voto é **uma** dimensão — a política. Se cidadania fosse voto, uma pessoa analfabeta antes de 1985 (proibida de votar no Brasil) não seria cidadã, e um bebê também não. Reduzir cidadania a voto apaga exatamente a dimensão em que o Brasil é mais desigual: a **social**.

Erro 3 — "no Brasil os direitos são iguais para todos porque está na Constituição." Aqui está a confusão mais custosa de todas, e ela tem nome técnico: confundir **cidadania formal** com **cidadania substantiva**. Formal é o que está escrito no papel — e o papel brasileiro de 1988 é um dos mais generosos do mundo. Substantiva é o que você consegue exercer de fato. Um país pode ter direito à moradia na Constituição e 6 milhões de domicílios em déficit habitacional. As duas coisas coexistem sem contradição jurídica alguma.

Erro 4 — "o Brasil está atrasado, é a mesma trajetória da Europa só mais devagar." Falso, e este é o ponto mais sofisticado da aula. O Brasil não fez o mesmo caminho mais lentamente: fez o caminho **em outra ordem**. Na Inglaterra, primeiro vieram os direitos civis, depois os políticos, depois os sociais. No Brasil, os direitos **sociais** chegaram primeiro — outorgados por um ditador —, os políticos vieram intermitentes, e os civis, que deveriam ser a base, seguem sendo os mais frágeis até hoje. Não é atraso. É **inversão**.

Erro 5 — "direito de todos, no fim, é garantido pela lei." No Brasil, historicamente, direito não foi concedido a "todos": foi concedido a **categorias profissionais reconhecidas pelo Estado**. Se sua profissão estava na lista, você tinha direito. Se não estava — trabalhador rural, empregada doméstica, informal —, você não tinha. Isso tem nome, e é o conceito central do capítulo.

Ser cidadão no Brasil nunca significou apenas "ser brasileiro". Significou, durante a maior parte da nossa história, ter uma ocupação que o Estado decidiu reconhecer.

A engenharia do conceito

1. O modelo padrão: T. H. Marshall e as três gerações de direitos

Para medir a anomalia brasileira, você precisa da régua. A régua é **T. H. Marshall**, sociólogo inglês, em **Cidadania, classe social e status** (1950). Ele estudou a Inglaterra e identificou três blocos de direitos, surgidos em três séculos diferentes, em sequência acumulativa:

GERAÇÃO	SÉCULO	CONTEÚDO	O QUE PEDE DO ESTADO
Civis	XVIII	Liberdade individual, ir e vir, propriedade, contrato, expressão, crença, igualdade perante a lei, devido processo legal	Que o Estado **não invada** — direito de defesa contra o poder
Políticos	XIX	Votar, ser votado, organizar partido, associar-se, manifestar-se	Que o Estado **me deixe participar** — direito de decidir
Sociais	XX	Educação, saúde, trabalho, previdência, moradia, assistência	Que o Estado **forneça** — direito a bem-estar mínimo

A lógica de Marshall é uma escada, e a ordem importa: só se luta por voto quem já pode se organizar e se expressar livremente (civis → políticos); e só se conquista saúde e previdência quem já tem voto para pressionar (políticos → sociais). Cada geração é a **condição de possibilidade** da seguinte.

E aqui vem o dado que organiza a aula inteira: **no Brasil essa escada foi subida de trás para frente.**

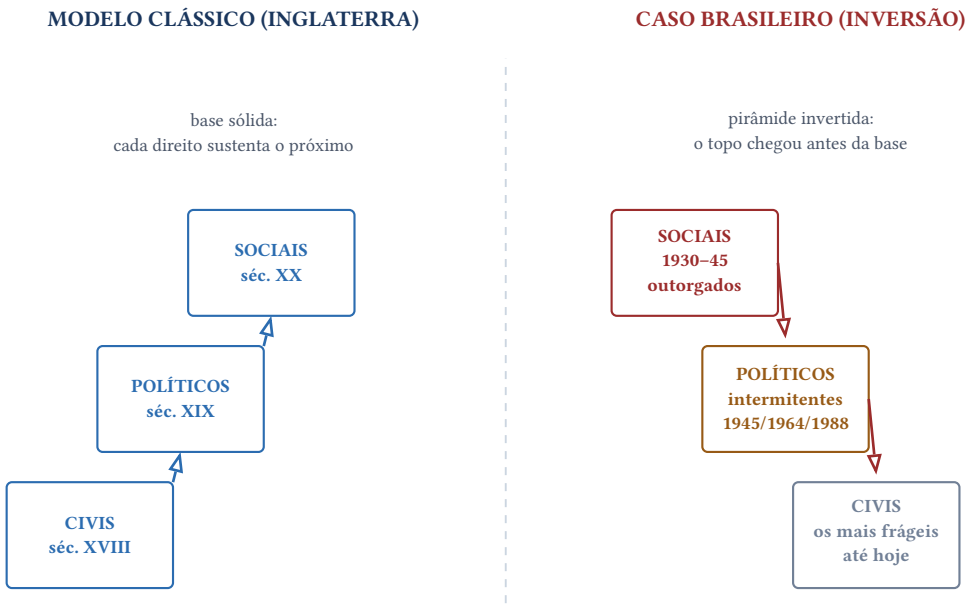


Fig. 1 — O que a inversão produz não é apenas "menos direitos": produz um **tipo diferente** de cidadão. Quem recebe direitos sociais sem antes ter conquistado direitos civis e políticos aprende a se relacionar com o Estado como **beneficiário** — que agradece — e não como **portador de direito** — que exige. Essa é a diferença entre cidadania e tutela.

2. A anomalia: cidadania regulada (Wanderley Guilherme dos Santos)

O conceito que explica o quadrante direito da figura foi formulado por **Wanderley Guilherme dos Santos**, em **Cidadania e justiça** (1979), e é o conteúdo mais rentável desta aula.

> ***Cidadania regulada:*** *sistema em que os direitos do cidadão não decorrem da condição de membro da comunidade política, mas do* ***reconhecimento estatal da sua ocupação profissional****. Cidadão é quem tem profissão regula-*

> *mentada, sindicato reconhecido pelo Ministério do Trabalho e carteira assinada. Não é a lei que define quem tem direito: é a **carteira de trabalho**.*

Reconstrua o mecanismo, porque ele é engenhoso:

1. Vargas, a partir de 1930 (aprofundado no Estado Novo — retome 5.11), cria uma legislação social ampla: jornada, férias, salário mínimo, aposentadoria, e a **CLT** em 1943.
2. Só que esses direitos não são universais. Eles se acoplam à **carteira de trabalho**, e a carteira só existe para profissões que o Estado reconhece e regulamenta.
3. Consequência imediata: quem estava fora da lista ficava fora da cidadania. E quem estava fora? **Trabalhadores rurais** — a maioria do país até os anos 1960 — **empregadas domésticas** e **trabalhadores informais**. Não por acaso, as três categorias mais femininas, mais negras e mais pobres do Brasil. A exclusão não foi aleatória: ela preservou intacta a estrutura agrária e a herança escravista discutida em C.7.
4. E o efeito político — o mais importante: como o direito não foi conquistado, e sim **concedido de cima**, ele produz gratidão em vez de consciência. É o solo perfeito do **populismo**: o líder aparece como "pai dos pobres", doador de direitos, e não como governante que cumpre obrigação.

> **A FRASE QUE RESUME O CONCEITO — E VALE PONTO**
>
> Na cidadania regulada, o documento que define seu status não é a Constituição. É a **carteira de trabalho**.
>
> Isso fecha uma espiral que começou na aula 1.2, quando você examinou aquele documento como objeto banal, e passou por 5.11, quando descobriu sua data de nascimento. Agora você sabe o que ele realmente foi: um **cartão de acesso à cidadania**, emitido pelo Estado, com lista de convidados.

3. Por que os direitos civis são o buraco brasileiro

Direitos sociais frágeis são visíveis: fila de SUS, escola sucateada, fila de creche. Mas o déficit mais grave e menos percebido é o dos **direitos civis** — justamente aqueles que, no modelo de Marshall, deveriam ser a base.

Direito civil significa: ser tratado igualmente pela lei, ter integridade física respeitada, poder circular sem ser abordado por causa da sua aparência, ter defesa, ter processo, ter contrato cumprido. Verifique o Brasil:

- **Igualdade perante a lei** × letalidade e abordagem policial distribuídas por cor e por endereço (você viu os dados em C.7).
- **Devido processo** × população carcerária majoritariamente provisória, isto é, presa **sem condenação**.
- **Integridade física** × tortura e violência institucional documentadas em delegacias e unidades prisionais.
- **Acesso à justiça** × custo, tempo e necessidade de advogado.

Aqui reaparece o **homem cordial** de Sérgio Buarque (C.7): uma sociedade que resiste ao impessoal não consegue fazer funcionar o direito civil, porque o direito civil **é** impessoalidade — é a regra que vale igual para o desconhecido. O "sabe com quem está falando?" é a negação exata do direito civil: ele afirma que a lei deve ser modulada pela identidade de quem está diante dela. A fila da Cena 2 da âncora não foi furada por corrupção. Foi furada por **cordialidade**.

E é por isso que a expressão popular "para inglês ver" e a piada "a lei é para os outros" são, tecnicamente, diagnósticos de subcidadania civil.

4. 1988: a Constituição Cidadã e o que ela mudou de verdade

A **Constituição de 1988** (que o tronco trata em 7.3) é a ruptura formal com a cidadania regulada. Três mudanças estruturais:

1. **Universalização.** Os direitos passam a decorrer da condição de pessoa, não de profissão. Nasce o **SUS** — saúde como direito de todos e dever do Estado, sem exigência de contribuição —, a previdência rural não

contributiva e a assistência social como direito (BPC/LOAS). Formalmente, a carteira de trabalho deixa de ser a porta da cidadania.

2. **Ampliação do sujeito.** Voto do analfabeto (garantido desde 1985), voto facultativo aos 16 anos, direitos de crianças e adolescentes (**ECA**, 1990), idosos, pessoas com deficiência, povos indígenas (arts. 231–232), quilombolas.
3. **Instrumentos de exigibilidade.** Não bastava declarar: 1988 criou meios de cobrar — Ministério Público independente, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data, Defensoria Pública, conselhos e conferências com participação social.

Mas guarde a ressalva, porque é ela que separa a resposta média da nota máxima: **1988 resolveu o problema formal e apenas iniciou o substantivo.** A inclusão de direitos no texto não redistribuiu automaticamente renda, terra, segurança ou tempo de fila. O que 1988 fez foi transformar a desigualdade de **legal** em **ilegal** — o que é enorme, porque abre a via da exigência judicial e política, e é insuficiente, porque a estrutura permanece.

Daí o conceito contemporâneo que você deve saber acionar:

> ***Cidadania de baixa intensidade*** *(Guillermo O'Donnell): situação em que os direitos políticos funcionam — há eleições regulares, alternância, liberdade de voto — mas os direitos civis e sociais são exercidos de modo precário e desigual, de forma que o cidadão vota mas não é tratado como igual pelas instituições. Democracia política com subcidadania civil.*

E o contraponto brasileiro de **Jessé Souza**: a **"ralé estrutural"** — parcela da população cuja privação não é apenas de renda, mas de acesso a capital cultural e a reconhecimento social, o que torna a cidadania formal praticamente inoperante para ela.

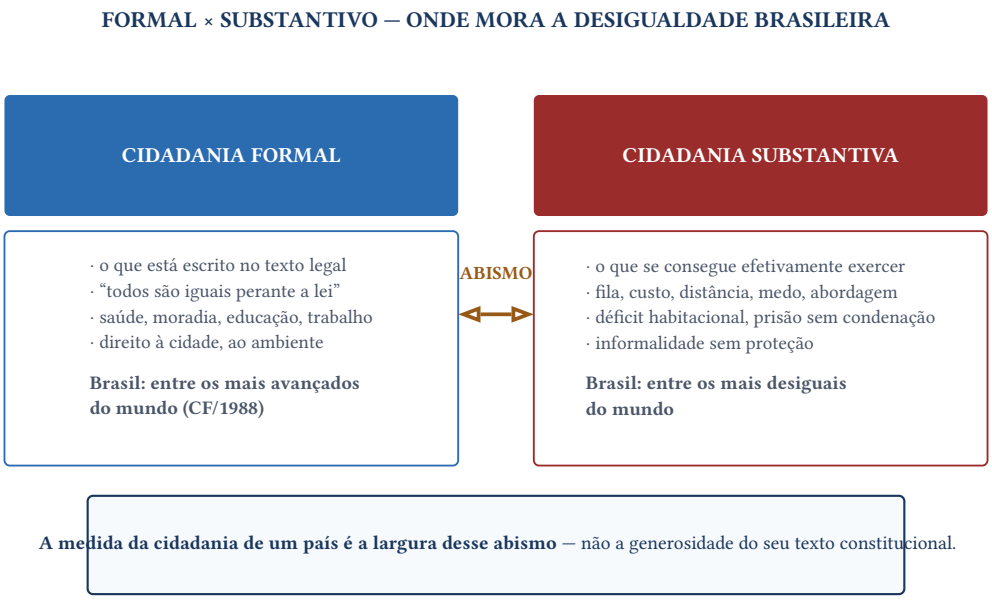


Fig. 2 — Use este par em redação: propor "criar uma lei" para um problema já previsto na Constituição é intervenção fraca, porque atua no lado esquerdo, que já está resolvido. Proposta forte age no lado direito — financiamento, fiscalização, acesso, capacitação institucional.

IMAGEM PENDENTE

*Fotografia histórica de **carteira de trabalho brasileira do período Vargas** (Carteira Profissional, décadas de 1930–40), preferencialmente aberta, com as páginas de qualificação profissional e de registro de contrato visíveis, incluindo timbre do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Buscar em: Acervo do Arquivo Nacional, CPDOC/FGV, Memorial da Democracia ou Museu do Trabalho. Objetivo do visual: mostrar o documento **como credencial de acesso a direitos**, não como objeto de trabalho. Se possível, compor lado a lado com uma foto de trabalhador rural ou de empregada doméstica do mesmo período — categorias excluídas da CLT.*

Fig. 3 — Repare no que esse documento realmente registra: profissão, empregador, sindicato. Nada sobre nacionalidade ou pertencimento político. Era exatamente esse o critério da cidadania regulada — e quem não tinha o que preencher nessas linhas simplesmente não constava no sistema de direitos. *(acervo a definir — Arquivo Nacional / CPDOC-FGV)*

A regra do jogo

PRINCÍPIOS ABSOLUTOS — LEVE ISTO PARA A PROVA

1. **CIDADANIA** não é "direitos e deveres": é relação histórica de pertencimento a uma comunidade política que produz direitos — **conquistada, desigual e reversível**.
2. **MARSHALL (1950) — três gerações: civis** (séc. XVIII, liberdade e igualdade perante a lei — Estado se abstém), **políticos** (séc. XIX, votar e organizar-se — Estado permite participar), **sociais** (séc. XX, saúde, educação, previdência — Estado provê). A ordem é acumulativa: cada geração viabiliza a seguinte.
3. **A INVERSÃO BRASILEIRA:** aqui os **sociais** vieram primeiro (Vargas, 1930–45, outorgados), os **políticos** foram intermitentes (1945, interrompidos em 1964, restaurados em 1988) e os **civis** seguem os mais frágeis. Não é atraso na mesma trajetória: é **sequência invertida**.
4. **CIDADANIA REGULADA (Wanderley Guilherme dos Santos, 1979):** o direito decorre da **ocupação profissional reconhecida pelo Estado**, não da condição de membro da nação. Instrumentos: CLT (1943), sindicato reconhecido, **carteira de trabalho como credencial de cidadania**.
5. **QUEM FICOU FORA da cidadania regulada:** trabalhadores rurais, empregadas domésticas e informais — as categorias mais pobres, mais negras e mais femininas do país. A exclusão preservou a estrutura agrária e a herança escravista.
6. **EFEITO POLÍTICO:** direito concedido de cima produz **gratidão** em vez de consciência de direito — base social do **populismo** e da relação de tutela ("pai dos pobres").
7. **FORMAL × SUBSTANTIVO:** formal = o que está escrito; substantivo = o que se exerce. O Brasil tem texto constitucional avançado e exercício profundamente desigual. A qualidade da cidadania se mede pelo **tamanho desse abismo**.
8. **DÉFICIT CIVIL É O NÚCLEO DO PROBLEMA BRASILEIRO:** seletividade penal, prisão provisória em massa, violência institucional, acesso desigual à justiça. Articula-se ao **homem cordial** (C.7): o "sabe com quem está falando?" é a negação direta do direito civil, que é a regra impessoal e igual.
9. **CF/1988 — três rupturas:** (a) **universalização** (SUS, previdência rural, assistência como direito — o direito deixa de depender da carteira); (b) **ampliação do sujeito** (analfabeto, jovem de 16, ECA, idoso, indígena, quilombola, pessoa com deficiência); (c) **instrumentos de exigibilidade** (Ministério Público, ação civil pública, Defensoria, mandado de injunção, conselhos).
10. **LIMITE DE 1988:** transformou a desigualdade de legal em ilegal — mas não a eliminou. Resolveu o formal; apenas abriu o caminho do substantivo.
11. **CONCEITOS CONTEMPORÂNEOS: cidadania de baixa intensidade** (O'Donnell — direitos políticos funcionando com civis e sociais precários) e **"ralé estrutural"** (Jessé Souza — privação de capital cultural e de reconhecimento, não só de renda).
12. **REGRA DE ESCRITA:** nunca proponha "criar uma lei" para direito já previsto na Constituição. Aponte o gargalo **substantivo** — financiamento, fiscalização, acesso, formação institucional. É o que a banca premia.

OQPS — A linha de chegada

Sem consultar. Curto e técnico.

1. Cite as três gerações de direitos de T. H. Marshall na ordem clássica e defina, em uma linha, o conteúdo de cada uma.
2. Explique por que a trajetória brasileira é descrita como **inversão** da sequência de Marshall — e não como simples atraso.
3. Defina **cidadania regulada** (Wanderley Guilherme dos Santos) e indique qual documento operava como credencial de acesso aos direitos.
4. Diferencie **cidadania formal** de **cidadania substantiva** e explique por que o Brasil é o caso exemplar dessa distinção.
5. Aponte duas rupturas concretas introduzidas pela Constituição de 1988 em relação ao modelo da cidadania regulada.

Gabarito OQPS

1. **Civis** (séc. XVIII): liberdades individuais, propriedade, contrato, expressão, crença e igualdade perante a lei, com devido processo legal — exigem que o Estado se abstenha de invadir. **Políticos** (séc. XIX): votar, ser votado, organizar partidos e associar-se — exigem que o Estado admita a participação. **Sociais** (séc. XX): educação, saúde, trabalho, previdência, moradia e assistência — exigem prestação positiva do Estado. A sequência é acumulativa: os civis viabilizam a organização que conquista os políticos, e estes produzem a pressão que conquista os sociais.
2. Porque não se trata do mesmo percurso realizado mais lentamente, e sim de uma **ordem diferente**: no Brasil os direitos **sociais** foram os primeiros a se consolidar, outorgados de cima para baixo pelo Estado varguista entre 1930 e 1945; os **políticos** tiveram vigência intermitente (ampliados em 1945, suprimidos em 1964, restaurados em 1988); e os **civis** — que no modelo clássico são a base de tudo — permanecem os mais precários, como mostram a seletividade penal, a prisão sem condenação e o acesso desigual à justiça. O efeito dessa inversão é qualitativo: direitos recebidos sem conquista prévia produzem um cidadão que se relaciona com o Estado como beneficiário tutelado, e não como portador de direito exigível — base social do populismo.
3. **Cidadania regulada** é o sistema, formulado por Wanderley Guilherme dos Santos (1979), em que os direitos não decorrem da condição de membro da comunidade política, mas do **reconhecimento estatal da ocupação profissional** do indivíduo: tinha direitos quem exercia profissão regulamentada, com sindicato reconhecido pelo Ministério do Trabalho e vínculo formal. O documento que operava como credencial de cidadania era a **carteira de trabalho**. Ficavam estruturalmente excluídos trabalhadores rurais, empregadas domésticas e informais.
4. **Cidadania formal** é o conjunto de direitos declarados na ordem jurídica; **cidadania substantiva** é o conjunto de direitos efetivamente exercidos na prática social. O Brasil é o caso exemplar porque combina um dos textos constitucionais mais amplos do mundo em direitos declarados (CF/1988) com desigualdade profunda no exercício real desses direitos — direito à moradia com enorme déficit habitacional, direito à saúde com filas, igualdade perante a lei com letalidade policial e encarceramento distribuídos por cor e território. A qualidade da cidadania de um país se mede pela **distância entre os dois planos**, não pela generosidade do seu texto legal.
5. **(a) Universalização dos direitos sociais:** eles passam a decorrer da condição de pessoa e não da profissão — criação do SUS como direito de todos e dever do Estado, sem exigência de contribuição, além da previdência rural não contributiva e da assistência social como direito (BPC/LOAS); a carteira de trabalho deixa formalmente de ser a porta de acesso. **(b) Criação de instrumentos de exigibilidade:** Ministério Público independente, ação civil pública, Defensoria Pública, mandado de injunção, habeas data e conselhos de participação social, que permitem **cobrar** judicial e politicamente o direito declarado. (Aceita-se também a ampliação do sujeito de direito: voto do analfabeto e facultativo aos 16 anos, ECA, direitos de idosos, pessoas com deficiência, indígenas e quilombolas.)

A resposta

Ser cidadão no Brasil é ocupar uma posição em que os direitos foram construídos na ordem inversa da clássica — sociais outorgados antes de políticos consolidados e de civis efetivos —, o que produziu, primeiro, uma cidadania regulada pela profissão reconhecida pelo Estado e, depois de 1988, uma cidadania formalmente universal e substantivamente desigual: você é titular de quase todos os direitos no papel e a distância entre esse papel e a sua vida depende, ainda hoje, da sua renda, da sua cor e do seu endereço.

O que você acabou de ganhar. Um par conceitual que resolve dezenas de questões e praticamente qualquer redação sobre direitos no Brasil — **formal × substantivo** — e três autores encadeados: Marshall dá a régua, Wanderley Guilherme dos Santos mostra a anomalia brasileira, O'Donnell nomeia o resultado contemporâneo. Se a sua conclusão de redação propõe "criar uma lei" para algo que a Constituição já garante desde 1988, você está atuando no lado que já está resolvido. Ataque o outro.

E aqui está o gancho — e ele é uma provocação séria.

Repare no que este capítulo inteiro demonstrou: no Brasil, os direitos que mais funcionam são justamente os que **não** foram doados. A CLT foi outorgada e excluiu metade do país. Já o voto do analfabeto, a anistia, as Diretas Já, o SUS, o ECA, a Lei Maria da Penha, as cotas, o reconhecimento quilombola — nenhum desses caiu do céu nem saiu da caneta generosa de um governante. Todos foram **arrancados**, por gente organizada, contra resistência.

O que significa que a diferença entre cidadania formal e substantiva não se fecha sozinha, nem por boa vontade institucional. Ela se fecha por **pressão**. E pressão organizada tem nome, forma, história, repertório de ação e limites próprios.

É **C.9 — Como se muda uma sociedade?**. Você vai encontrar movimentos sociais, ação coletiva, sociedade civil e os novos ativismos digitais — e vai descobrir por que uma hashtag com dois milhões de compartilhamentos pode produzir menos direito que trinta pessoas organizadas há dez anos numa associação de bairro. Leve desta aula a pergunta que abre a próxima: **se o direito no papel não basta, quem é que o transforma em realidade?**

> *Quinze minutos que valem mais do que reler o capítulo. Escolha **um** direito garantido pela Constituição de 1988 e faça a auditoria dele na sua própria cidade: identifique (a) o dispositivo formal; (b) o gargalo substantivo concreto; (c) quem está do lado de fora. Aqui na Baixada Santista o exercício tem chão imediato — compare o direito à moradia (art. 6º) com a situação das palafitas e das áreas de risco nos morros do Guarujá e em Santos, ou o direito à saúde com o tempo de fila entre uma UBS da orla e uma da Zona Noroeste. Se você conseguir escrever isso em dez linhas, tem parágrafo de desenvolvimento pronto para qualquer redação sobre desigualdade urbana.*